

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5959/2544

บริษัท เอส.เอ็ม.ที.ลิสซิ่ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.เทลคอมมูนี
เคชั่น กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 680

ป.รษฎากร มาตรา 118

สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งที่พิพาทมีข้อความและรายละเอียดเช่นสัญญาเช่าทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่มีข้อความตอนใดแสดงว่าคู่สัญญาได้ตกลงซื้อหรือเช่าซื้อทรัพย์สินที่เช่าและไม่ปรากฏว่าค่าเช่าที่ชำระให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์สินที่เช่าแม้จะมีข้อตกลงที่ให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าก็เป็นเพียงค้ำประกันจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า หากผู้เช่าประสงค์จะซื้อในอนาคตโดยเสนอราคาจะขายไว้ล่วงหน้า สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งที่พิพาทจึงเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 537

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากรฯ ลักษณะแห่งตราสาร 1 กำหนดให้สัญญาเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพเท่านั้นที่ต้องปิดอากรแสตมป์ สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งที่พิพาทเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์ จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรฯ มาตรา 118

สัญญาค้ำประกันพิพาทเป็นการค้ำประกันสำหรับกรณีที่มีได้จำกัดจำนวนเงินไว้ต้องปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากรฯ

ลักษณะแห่งตราสาร 17(ก) โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญา
ค้ำประกัน เมื่อสัญญาค้ำประกันที่โจทก์นำสืบเป็นพยานหลักฐานมิได้ปิดอาการแสดงมบี
จึงไม่อาจใช้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานฟังว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็น
ผู้ค้ำประกันตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 เป็นผลให้โจทก์ไม่มีหลักฐานแห่ง
การค้ำประกันเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้องให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำ
ประกันได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 235,844
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2538 โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงทำสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามเอกสาร

หมาย จ.6 ซึ่งระบุว่า จำเลยที่ 1 ร้องขอให้โจทก์ซื้อรถยนต์คันพิพาทจากผู้ขายเพื่อนำมาให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่จำเลยที่ 1 มีระยะเวลาการเช่า 48 เดือน ค่าเช่าอัตราเดือนละ 9,150 บาท เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 มีสิทธิเลือกซื้อรถยนต์คันพิพาทได้ในราคา 35,000 บาท โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.7 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามเอกสารหมาย จ.6 เป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์มิใช่สัญญาเช่าซื้อ สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามเอกสารหมาย จ.6 และสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.7 ซึ่งมีได้ปิดอาการแสดงตามประมวลกฎหมายการจึงใช้เป็นพยานหลักฐานได้นั้นเห็นว่า สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามเอกสารหมาย จ.6 มีข้อความและรายละเอียดเช่นสัญญาเช่าทรัพย์สินคือ ข้อ 1. ว่าด้วยทรัพย์สินที่เช่า ข้อ 2. ระยะเวลาการเช่า ข้อ 3. ค่าเช่าที่ผู้เช่าตกลงจะชำระเป็นรายเดือน ข้อ 6. หน้าที่ของผู้เช่า เช่น ผู้เช่าตกลงจะไม่ให้เช่าช่วง เป็นต้น ข้อ 7. ถึงข้อ 9. การสูญหายและเสียหายของทรัพย์สินที่เช่า การผิดสัญญา และการยกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซึ่งล้วนแต่เป็นลักษณะของการเช่าทรัพย์สินตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 ในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งตามเอกสารหมาย จ.6 ไม่มีข้อความตอนใดแสดงว่าคู่สัญญาได้ตกลงซื้อหรือเช่าซื้อทรัพย์สินที่เช่า และไม่ปรากฏว่าค่าเช่าที่ชำระให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์สินที่เช่า แม้จะมีข้อตกลงตามสัญญาข้อ 3.2 ที่ให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่า ก็เป็นเพียงคำมั่นจะขายทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าหากผู้เช่าประสงค์จะซื้อในอนาคตโดยเสนอราคาจะขายไว้ล่วงหน้า ส่วนที่มีข้อตกลงด้วยว่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ซื้อทรัพย์สินที่เช่าและผู้ให้เช่าได้ขายทรัพย์สินที่เช่าในราคาต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้เช่าต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นเงินจำนวนเท่ากับผลต่างระหว่างราคาขายสุทธิต่อกับราคาที่กำหนดไว้ ก็เป็นเพียงข้อตกลงกำหนดค่าเสียหายกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีไม่เรื่องที่คู่

สัญญาามีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่นักมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้ง
สัญญาเช่าซื้อ สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซึ่งตามเอกสารหมายเลข 6.6 จึงเป็นสัญญา
เช่าทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 และตามบัญชีอัตรา
อากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ลักษณะแห่งตราสาร 1 กำหนดให้สัญญาเช่าที่ดิน
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ เท่านั้น ที่ต้องปิดอากรแสตมป์สัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซึ่งตามเอกสารหมายเลข 6.6 เป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์
จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้
ฟังขึ้น

ส่วนสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 7.7 ซึ่งเป็นการค้ำประกันยอมรับผิดชอบ
อย่างลูกหนี้ร่วม จึงเป็นการค้ำประกันสำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้ ต้องปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ลักษณะ
แห่งตราสาร 17.(ก) โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำ
ประกัน เมื่อสัญญาค้ำประกันที่โจทก์นำสืบเป็นพยานหลักฐานโดยอ้างว่าเป็นสัญญาค้ำ
ประกันที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำไว้แก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข 7.7 มิได้ปิดอากร
แสตมป์จึงไม่อาจใช้สัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานฟังว่า จำเลยที่ 2 และ
ที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 เป็นผลให้โจทก์ไม่มีหลักฐาน
แห่งการค้ำประกันเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้องให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำ
ประกันจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 ได้ ฎีกาของ
โจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

เนื่องจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยปัญหาว่าจำเลยที่ 1 จะต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซึ่งต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด แม้คู่ความจะได้
นำสืบข้อเท็จจริงมาเสร็จสิ้นเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ก็ตาม แต่

เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปตามลำดับชั้นศาล จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้วินิจฉัยในปัญหาข้อนี้"

พินิจพิจารณาเห็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ เนตรมัย-วิเทพ ศิริพากย์-สายนต์ สุรสมภพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง (Leasing) เป็นการเช่าที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า การเช่าแบบนี้เป็นการเช่าระยะยาว ในประเทศไทยนิยมใช้กันอยู่ 2 วิธี คือ 1. การเช่าดำเนินงาน(Operating Lease) และ 2. การเช่าทางการเงิน (Financing Lease) การเช่าวิธีที่ 1 ผู้เช่าไม่มีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า และทางบัญชีถือว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ายังคงเป็นของผู้ให้เช่า ค่าเช่าที่จ่ายไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เช่าต่างกับการเช่าวิธีที่ 2 ที่ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า และทางบัญชีถือว่าทรัพย์สินที่เช่าเป็นทรัพย์สินของผู้เช่าเมื่อมีการส่งมอบแต่ตามกฎหมายไม่จะเป็นการเช่าวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ถือว่าทรัพย์สินที่เช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า เพียงแต่ให้สิทธิผู้เช่าเลือกซื้อ

ทรัพย์สินเข้าการให้สิทธิผู้เช่าเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าทำให้เกิดปัญหาว่าสัญญาเช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิงซึ่งเป็นสัญญาเช่าทรัพย์หรือสัญญาเช่าซื้อ เฉพาะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 สัญญาเช่าซื้อคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอา
ทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตก
เป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว การที่ผู้
เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าแสดงว่าผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินที่เช่าแก่
ผู้เช่าจึงมีผู้เห็นว่าสัญญาเช่าแบบลิสซิงเป็นสัญญาเช่าซื้อ มิใช่สัญญาเช่าทรัพย์แต่ผู้
เขียนเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368 สัญญานั้นต้อง
ตีความให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มสัญญา หากควรที่จะตีความไปในทางจำกัดสิทธิ
จนเป็นการลิดรอนเจตนาของกลุ่มกรณีเมื่อสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่มีบัญญัติไว้โดยชัด
แจ้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กลุ่มสัญญาไม่ทำเป็นสัญญาเช่าซื้อแต่ทำ
เป็นสัญญาเช่าแบบลิสซิงซึ่งเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นหลังสัญญาเช่าซื้อจากทางปฏิบัติของ
ธุรกิจ ทั้งสัญญาเช่าซื้อนั้นผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยการส่ง
มอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 573) แต่สัญญาเช่าแบบลิสซิง ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบกำหนดเวลาเช่าไม่ได้ ก็แสดงว่ากลุ่มสัญญาไม่มีเจตนาที่จะทำสัญญาเช่าซื้อ
ฉะนั้น สัญญาเช่าแบบลิสซิงจึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อแต่เป็นสัญญาเช่าทรัพย์อย่างหนึ่ง
เมื่อทรัพย์สินที่เช่าเป็นสังหาริมทรัพย์จึงไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวล
รัษฎากรฯ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้จึงชอบแล้ว และเป็นการเดินตามคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 8810/2543(ประชุมใหญ่) ที่วินิจฉัยว่า "สัญญาเช่าแบบลิสซิงไม่ถือเป็นสัญญา
เช่าซื้อแต่ถือเป็นสัญญาเช่าทรัพย์จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ในเมื่อเป็นการเช่า
สังหาริมทรัพย์" อนึ่ง กรมสรรพากรควรจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ
เพื่อกำหนดให้สัญญาเช่าแบบลิสซิงต้องเสียอากรแสตมป์เพราะนอกจากจะเพิ่มรายรับ

ให้แก่รัฐบาลแล้ว ยังเป็นการป้องกันมิให้มีการหลีกเลียงภาษีอากรโดยการทำสัญญา
เช่าแบบลิสซิงแทนสัญญาเช่าซื้อ ชัยสิทธิ์ ตรีชูธรรม